

MaCity × Le Bouillon Labège

Rubrique Food : bannière et mise en avant en rotation avec les autres partenaires Premium de la même ville.

⚠ Brouillon à compléter : les champs en pointillés sont à remplir avant envoi.

Entre les soussignés :

D'UNE PART

Raison sociale BCM SOFT Technologies
Adresse 8 chemin de la Prairie, 31850 Beaupuy
SIRET 925 195 653 00017
Représentée par Carlos BASSEKA, Président
Éditrice de l'application MaCity, ci-après « **MaCity** »

D'AUTRE PART

Partenaire **Le Bouillon Labège**
Représenté par
SIRET
Adresse
Ci-après désigné « **le Partenaire** »

Il a été convenu ce qui suit :

1. Ce dont il est question

MaCity est une application mobile qui recense les sorties, les événements et les bonnes adresses d'une ville. Le Partenaire souhaite y être mis en avant. Ce contrat décrit précisément ce que MaCity s'engage à faire, ce que le Partenaire apporte de son côté, et ce que ça coûte.

Il est volontairement court. Tout ce qui n'y figure pas n'est pas dû.

2. Ce que MaCity s'engage à faire

2.1 Dans l'application : forfait Premium

Pendant toute la durée du contrat, le Partenaire bénéficie de :

- **La bannière vidéo en tête de la rubrique Food**, dans sa ville. Bannière pleine largeur, en haut de la rubrique, avec sa vidéo et un bouton menant à son site.
- **L'encart « Le restaurant du jour »** sur l'écran d'accueil de l'application, la seule présence commerçante de cet écran.
- **Le badge « Partenaire »** sur sa fiche.
- **La mise en avant de ses événements** (soirées, menus spéciaux, concerts) en tête des fils de l'application.

Important : comment la place fonctionne

Ces emplacements tournent entre les partenaires Premium de la même rubrique et de la même ville : chacun y apparaît à tour de rôle, et non en permanence. MaCity ne garantit donc pas un affichage continu, mais une **part d'exposition égale à celle des autres partenaires Premium de sa rubrique**. Aucun partenaire n'est privilégié par rapport à un autre du même forfait.

Option, plafond d'exclusivité

MaCity s'engage à ne pas dépasser **[12] partenaires Premium** dans la rubrique Food de [ville] pendant la durée du contrat. Le Partenaire dispose ainsi d'au moins un [douzième] de l'exposition de la rubrique.

2.2 Réseaux sociaux

MaCity publie, sur son compte Instagram :

- **2 publications** (post ou reel) consacrées au Partenaire pendant la durée du contrat ;
- **4 stories**.

Le Partenaire est identifié (mention de son compte) sur chaque publication. Les dates de publication sont choisies par MaCity, en accord avec le Partenaire.

2.3 Tournage vidéo sur place

MaCity organise **une séance de tournage dans l'établissement du Partenaire**, à une date convenue entre les parties, pour produire une **vidéo verticale de 15 à 30 secondes** destinée à la bannière de l'application et aux réseaux sociaux.

Le Partenaire reçoit une copie de la vidéo finale et peut l'utiliser librement sur ses propres supports (réseaux sociaux, site, écrans en salle). La séance dure environ 1 heure. Le Partenaire met à disposition son établissement et, si besoin, un membre de son équipe.

2.4 Offres exclusives MaCity

MaCity publie les offres du Partenaire dans la rubrique « Les offres MaCity » de l'application : un avantage réservé aux utilisateurs de MaCity (par exemple un dessert offert, une réduction, une entrée offerte).

- Le contenu de l'offre, son nombre de places et sa durée sont **décidés par le Partenaire**.
- Le Partenaire honore les offres publiées, dans la limite du nombre de places qu'il a lui-même fixé.
- Le Partenaire peut modifier ou arrêter une offre à tout moment, en prévenant MaCity ; l'arrêt ne prend pas effet pour les places déjà réclamées.

3. Ce que le Partenaire apporte

Pour que la mise en avant fonctionne, le Partenaire fournit à MaCity :

- **au moins une photo** de son établissement et, à défaut de tournage, **une vidéo** (une vidéo filmée au téléphone convient) ;
- ses **informations à jour** : adresse, téléphone, horaires, site web, type de cuisine ;
- l'**autorisation de filmer** dans son établissement (article 7).

Sans photo ni vidéo, l'emplacement en bannière ne peut techniquement pas s'afficher. C'est la seule dépendance bloquante.

4. Les chiffres que MaCity communique

MaCity transmet au Partenaire, **chaque mois**, un relevé comprenant :

Dès la signature :

- le **nombre d'offres réclamées** par les utilisateurs (le nombre de personnes venues avec une offre MaCity) ;
- le **nombre d'événements** du Partenaire publiés et mis en avant.

À compter du [__/__/____] :

- le nombre de **consultations de la fiche** du Partenaire ;
- le nombre de **clics sur le lien** vers son site ou son établissement ;
- une estimation du **nombre d'utilisateurs orientés** vers l'établissement.

Ces trois derniers indicateurs nécessitent une évolution technique de l'application, en cours de développement. MaCity s'engage à les fournir à compter de la date ci-dessus, et informe le Partenaire sans délai en cas de retard. Aucun de ces chiffres n'est garanti dans son niveau : ce sont des mesures, pas des objectifs de résultat.

5. Prix

[149] € HT par mois, soit [178,80] € TTC (TVA [20] %).

Engagement de 6 mois minimum. Passé cette durée initiale, l'abonnement se poursuit sans engagement : le Partenaire peut résilier à tout moment, dans les conditions de l'article 6, sans indemnité ni pénalité.

Payable [mensuellement, par prélèvement / virement], à [terme échu / d'avance].

Le tournage vidéo, les publications Instagram et la publication des offres sont inclus dans ce prix. Aucun frais supplémentaire ne peut être facturé au Partenaire sans son accord écrit.

6. Durée, résiliation

Le contrat prend effet le [__/__/____] pour une durée initiale de **6 mois**, renouvelable ensuite tacitement par périodes d'**1 mois**.

Passé cette durée initiale, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par simple écrit (courriel suffit), avec un préavis de **[15] jours**. Aucune indemnité n'est due de part ni d'autre. Avant l'échéance des 6 mois, le contrat ne peut être résilié que d'un commun accord ou en cas de manquement grave de l'une des parties.

À la fin du contrat, MaCity retire les emplacements Premium. La fiche du Partenaire reste présente dans l'application, comme celle de tout établissement référencé.

7. Vidéo, photos et droit à l'image

- Le Partenaire **autorise MaCity** à filmer et photographier son établissement, et à diffuser ces images dans l'application, sur les réseaux sociaux de MaCity et dans ses supports de présentation.
- MaCity **reste propriétaire** des images qu'elle produit, et **concède au Partenaire un droit d'usage libre et gratuit**, sans limite de durée, sur ses propres supports.
- Si des personnes apparaissent à l'image (équipe, clients), le Partenaire s'assure de recueillir leur accord. MaCity fournit un formulaire type sur demande.
- Le Partenaire peut demander le retrait d'une image précise ; MaCity y procède dans un délai de [7] jours.
- Les photos et logos fournis par le Partenaire restent sa propriété. Il autorise MaCity à les utiliser pour la durée du contrat.

8. Données personnelles

Chaque partie reste responsable des données personnelles qu'elle traite.

Les relevés de l'article 4 sont transmis sous forme **agrégée et anonyme** : MaCity ne communique jamais l'identité, le contact ou le comportement d'un utilisateur en particulier.

9. Si ça se passe mal

Les deux parties s'engagent à d'abord en parler. À défaut d'accord, le litige relève du tribunal de commerce de **[ville]**. Le contrat est soumis au droit français.

10. Signatures

Fait en deux exemplaires, à **[ville]**, le [__/__/____].

POUR MACITY

Nom Carlos BASSEKA
Qualité Président
Signature

POUR LE BOUILLON LABÈGE

Nom
Qualité
Signature

NOTES INTERNES : À LIRE AVANT D'ENVOYER, PAS DESTINÉ AU PARTENAIRE

Ceci est un brouillon, pas un contrat validé par un juriste. Il est écrit pour être clair et équilibré, mais si tu comptes le réutiliser pour des dizaines de partenaires, une relecture par un avocat une seule fois vaut son prix.

À remplir impérativement

- ✓ **Ton entité est complète** : BCM SOFT Technologies, 8 chemin de la Prairie 31850 Beaupuy, SIRET 925 195 653 00017, représentée par Carlos BASSEKA, Président. La ligne TVA a été retirée à ta demande (voir la note plus bas si tu factures avec TVA).
- L'identité exacte du Partenaire**. « Le Bouillon Labège » est une enseigne ; la société qui l'exploite porte peut-être un autre nom. C'est celui-là qui doit figurer, avec son SIRET.
- La date de l'article 4** pour les trois KPI non encore mesurables.
- Le nombre de publications Instagram et de stories (j'ai mis 2 et 4).

Le point sensible : l'article 4

Sur les trois KPI que tu voulais promettre, **deux ne sont pas mesurables aujourd'hui** :

- consultations de fiche* : aucune table, aucun event Analytics. Les fiches sont ouvertes par `Navigator.push`, et ces écrans ne sont pas tracés, même après le `screen_view` que je viens d'implémenter, qui ne couvre que les routes de premier niveau et les sous-rubriques.
- clics sur le lien* : `commerce_card.dart:226` appelle `launchUrl` sans rien enregistrer.
- utilisateurs envoyés* : seul `offers.claimed_spots` existe, et c'est un bon proxy, c'est pour ça qu'il est dans la première liste.

✓ **MAINTENANT CODÉ** (2026-07-31), mais **pas encore déployé** :

- migration `20260731120000_partner_metrics.sql` : table `partner_metrics`, RPC d'enregistrement filtrant les non-partenaires, RPC de reporting mensuel, fonction de purge ;
- service `lib/core/services/partner_metrics_service.dart` ;
- instrumenté sur l'ouverture de fiche (les 35 appelants passent par `CommerceRowCard.showDetailSheet`), sur le swipe du pager, et sur le clic du bouton « Site web » / « Instagram ».

La date de l'article 4 = la date de mise en production, c'est-à-dire quand tu auras (1) collé la migration dans Studio et (2) publié la release. Tant que la release n'est pas sortie, aucune donnée ne remonte : mets une date qui te laisse de la marge.

Le relevé s'obtient ensuite par :

```
SELECT * FROM admin_partner_metrics('etablisements', <id du Bouillon>);
SELECT * FROM admin_partner_metrics_all(); -- tous les partenaires
```

Le point qui te protège : la rotation

L'article 2.1 dit explicitement que les emplacements **tournent** et qu'aucun affichage continu n'est garanti. C'est la vérité du code, et c'est ce qui t'évite un litige avec un partenaire qui ouvrirait l'app trois fois sans se voir. Ne l'enlève pas pour faire plus vendeur.

L'option plafond (article 2.1)

Le crochet sur les 12 partenaires est un **vrai engagement contractuel** si tu le laisses. Aucune contrainte technique ne l'applique aujourd'hui : rien n'empêche un 13^e Premium d'être créé dans l'admin. Soit tu le retires, soit tu tiens le compte à la main, soit je code le plafond en base. À toi.

Les événements « à la une » (article 2.1)

Cette mise en avant repose sur le trigger d'attribution automatique du P1 que j'ai écrit (`20260731110000_auto_p1_premium_pro.sql`), qui **n'est pas encore appliqué**. Et il exige que Le Bouillon

Labège ait **revendiqué sa fiche** via un code MaCity, sinon la promotion ne le trouve pas. Ordre à respecter :

1. appliquer la migration des plafonds + faire la release ;
2. appliquer la migration auto-P1 ;
3. générer le code de revendication pour Le Bouillon et le lui faire saisir.

Sans l'étape 3, la ligne « mise en avant de ses événements » n'est pas tenue.

Nouveau : harmonisation avec le contrat Clark Powel

Cet engagement de 6 mois (articles 5 et 6) a été ajouté après coup pour aligner ce contrat sur celui de Clark Powel (Premium Exclusif, 349 €), qui impose la même durée. Avant, ce contrat était sans engagement, résiliable à tout moment. Si Le Bouillon Labège a déjà signé la version précédente, ce changement ne s'applique pas rétroactivement, il ne vaut que pour un nouveau contrat ou un renouvellement.